副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和７年１１月１２日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

# 第５準備書面

被　　告　　村　越　祐　民

## 第１　原告第３準備書面に対する認否

原告の第３準備書面には、被告村越が「裁判所から指摘があったにもかかわらず、最高裁判例が示した判断基準等に基づいていない」との主張が見られるが、当該主張は、被告村越が、裁判所からいかなる指摘を受け、いずれの部分がいかなる裁判例とどのような整合を欠くとするのかを何ら具体的に論じていない。さらに、被告村越の主張のいかなる論点が、いかなる法理に反すると評価しているのかについても、論理的説明を欠いている。

本準備書面は、かかる原告の主張のうち、依然として実質的争点となり得る箇所に限って、被告村越の第４準備書面における主張を敷衍するものである。

なお、被告村越は、原告が提出した第３準備書面に記載された各主張について、いずれも争う。

**第２ 甲第１９号証のTwitter投稿が職務行為として行われたこと**

原告は、甲第１９号証のTwitter投稿（以下「本件投稿」という）は、被告村越が私人として行ったものであるため、国家賠償法第１条第１項にいう「職務行為」には該当せず、本件請求は被告村越個人に対する不法行為責任に基づくものであると主張する。また、被告村越が使用したTwitterアカウント「@hirotami_m」（以下「本件アカウント」という）が「私的アカウント」であることを根拠として、投稿の性質が「私的な内容」であると主張する。

原告はその主張を補強するために甲第３２号証を提出しているが、同書証に掲載された３点の投稿のうち、①および②は被告村越の市長就任前の投稿であり、私人としての内容であることに争いはない。③については、市長在職中に政見を表明したものであり、公的立場における発信と位置づけられるべきものである。

市長在職中において、被告村越は一貫して「市川市長」と記載されたプロフィールのもとで本件アカウントを運用しており、その主たる目的は、市政に関する情報発信と所感の公表にあった。地方自治体の首長の多くが、統轄する公務所が開設した公式アカウントではなく、個人で開設したTwitter（X）アカウントを通じて公的発信を行っている実態を踏まえれば、本件アカウントが「私的」であると一括して断ずる原告の主張は現実を無視した不合理なものである。

また、Twitter(X)への投稿が公的発信なのか単なる「私的投稿」なのかを判断するにあたっては、アカウントの名称や管理主体、発信者のその時点での肩書きといった外形的属性のみならず、当該投稿の具体的な内容、文脈、目的等を総合的に勘案する必要がある。すなわち、個別具体の文言およびそれが発信された状況を踏まえて、公的発信か否かを判断すべきである。

そうすると、被告村越は、「市長の職務を通年にわたり一体的に遂行している」との答弁を、他ならぬ原告に対して行っていることから（乙Ｂ第２０号証）、本件投稿もまた、そのような一体的職務遂行の一環とし

てなされた公的発信と評価されるべきである。また、実際に本件投稿の内容を検討すれば、市政の説明責任という市長としての職責に基づき、重大な人権侵害である原告のパワハラに対処する文脈において発信されたものであることは明らかである。

要するに、本件投稿は単なる「私的投稿」ではなく、市長としての職責の一環としてなされた公的発信であり、明白に職務行為に該当する。原告の主張は、被告村越の市長就任以前の過去の投稿の一部を恣意的に切り取り、本件投稿の背景や性質を意図的に捨象するものであり、論理的整合性を欠いている。よって、本件投稿が国家賠償法第1条第1項にいう「職務行為」に該当することは明白であり、原告の主張は失当である。

**第3　本件投稿が名誉毀損および名誉感情侵害に該当しないこと**

原告は原告の第3準備書面において、本件投稿が原告の社会的評価を低下させ、また名誉感情を侵害した旨を主張しているが、その論拠はいずれも法的要件を充たさず、具体的根拠を欠いた主観的主張にとどまるものである。

1．原告の主張する「パワハラの不存在」について

原告は、本件投稿が「虚偽事実」に基づくものであると主張し、本件パワハラは「存在しない」と断言している。しかしながら、被告村越は、市長としての職責を通じ、市川市役所内部における複数の証言および実態に基づいて、また、原告の素行の悪さを認識するなかで本件パワハラの存在を確知しており、本件投稿を行っている。原告による継続的な威圧的言動によって、服薬、欠勤、退職等に至った職員が複数名存在することが調査とその報告の中で確認されており（甲第6号証および甲第7号証）、本件投稿は、そのような市政の健全性を脅かす重大な人権侵害について、市民に対して説明責任を果たす目的で発信されたものであ

る。したがって、原告の当該主張は、被告村越の合理的認識と職務上適正な情報収集に基づいた判断の真実性あるいは相当性を否定する根拠とはなりえず、本件投稿が虚偽であるとの原告の主張こそが虚偽であり信憑性を欠く。このことは、被告村越が答弁書および第１準備書面で主張したとおりである。

２．原告が主張する「人格否定」「名誉感情の侵害」について

原告は、本件投稿が原告の人格や職務遂行能力を著しく貶め、社会的評価を低下させたと主張するが、本件投稿は、市政の重大事項について市長として客観的事実に基づき問題提起を行ったものであり、侮辱的言辞とは言えない。投稿には、罵倒や嘲笑、外見や人格への揶揄といった表現は一切含まれておらず、内容も政策的・職務的観点からの正当な問題提起にとどまる。そもそも名誉感情の侵害が成立するのは、社会通念上、許容される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に限られる（最高裁判所平成２２年４月１３日判例）。しかしながら、本件投稿はこれに該当しない。したがって、原告の主張は失当である。

３．「対抗言論が困難だったのは事実関係が示されなかったため」とする原告の主張の虚偽性

原告は、「前提となる事実関係について一切詳細が判明しなかったため、本件投稿に限ってのみ、自ら敢えて反論を行わなかったという旨の被告村越の反論は失当である」と主張するが、事実に反しており、到底容認できない。

そもそも被告村越は、令和３年８月３０日付で甲第６号証を市川市議会議長に提出しており、添付資料である甲第７号証には、原告の具体的なパワハラ行為の大要が明記されている。なお、本件投稿が行なわれたのは令和４年４月２日である。これらの事実は、原告が「一切詳細が判明しなかった」とすることに一切根拠が存在しないことを示している。

さらに被告村越は、本件パワハラを客観的かつ適正に確認・検証するため、第三者委員会の設置のための補正予算案と調査の実施を議会に対し

て正式に提案していた（甲第２８号証）。そして、乙Ｂ各号証にわたる全関連資料を被害者を保護しつつ当該委員会の場で開示する準備を整えていた。

しかしながら、原告は、本件パワハラの真実が明らかになることを恐れるあまり、当該補正予算案を、政局化して否決に導くことで、結果として第三者委員会の設置を頓挫させた。すなわち、「詳細が明らかにされなかった」のではなく、原告の策動により明らかにできなかったのであり、この点こそが被告村越が本件投稿で問題提起した趣旨に他ならない。

原告は、被告村越が甲第７号証を提出した後に、議会質疑、市議会だより、記者会見、Twitter（X）、新聞報道など多様な媒体を通じて「パワハラは捏造である」との主張を継続的に発信しており、対抗言論による反論は十分に機能していた。

したがって、原告が主張する「前提となる事実関係について一切詳細が判明しなかったため、本件投稿にTwitter上で反論ができなかった」という主張は、事実に反するばかりか、被告村越が制度的手続を通じて真摯かつ公正に本件パワハラを処理するべく行った一連の対応を、あたかも一方的な政治的攻撃であったかのように描き出す極めて不誠実な議論である。

４．原告の社会的評価の低下の根拠が存在しないこと

加えて、原告は、被告村越の投稿によって具体的にいかなる社会的評価の低下が生じたのかを特定しておらず、これに関する書証も提出していない。「食事をろくにとることができなかった」「常に精神的に追い詰められた」といった、具体的証拠や医学的資料に基づかない主観的感想のみを述べているにすぎず、当該投稿との因果関係は明らかではない。

以上より、本件投稿が原告の社会的評価または名誉感情を違法に侵害したとの原告の主張は根拠が一切存在しない。

## 第４　結語

原告は、令和６年７月２５日に本件投稿が名誉毀損罪の構成要件に該当するなどとして、被告村越を千葉県警察本部市川警察署に刑事告訴している。令和７年３月１４日に千葉地方検察庁は被告村越に対して当該刑事告訴を不起訴処分とした。原告および被告村越が、公人として政治に関わる立場にあり、本件投稿がいわゆる違法性阻却事由をすべて具備していることからすれば、名誉毀損罪が成立する余地が存在しなかったことは明白である。それにもかかわらず、原告が、本件訴訟の提起と併せて、被告村越を刑事告訴した事実は、民刑事の制度を悪用し、原告に対する批判的言論を封殺し、被告村越に対して不当な経済的・心理的圧力を加える手段として司法制度を濫用していることを端的に示すものである。

以上を総合すれば、本件訴訟は原告が自らに不利な言論を封殺し、被告村越に単なる打撃を加える目的で提起した、典型的なSLAPP（Strategic Lawsuit Against Public Participation）訴訟に該当する。したがって、原告の請求は直ちに棄却されるべきである。

以　上